

1501764-56.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501764-56.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501764-56.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138734/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 18058166 - DEL.POL.BERTIOGA, 1259/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2138734 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

RAFAEL SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e IV (restrição de liberdade da vítima) e, ainda, §2ºA, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2021, às 09h00, na Rua Juvenal Antônio Justus dos Santos, 120, antiga Estrada 7, Área Rural, nesta cidade de Bertioga, juntamente com Rodrigo da Conceição Silva, qualificado a fls. 73/75, em concurso e unidade de desígnios com mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma carga com 97 (noventa e sete) produtos, avaliada em R\$10.180,90 (dez mil cento e oitenta reais e noventa

centavos), conforme Boletim de Ocorrência de fls. 08/10 e notas fiscais de fls. 76/172.

A denúncia foi recebida dia 30 de junho de 2021 (fl. 188).

Devidamente citado (fls. 208), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 214/216).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 217).

Em instrução, foram tomados o depoimento da vítima, além das testemunhas trazidas pelas partes e, ao final, realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, às partes foi concedido prazo para apresentação de memoriais.

O Ministério Público (fls. 301/307), entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento.

A Defesa (fls. 312/316), por sua vez, alegando a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, pugnou pela improcedência do pedido condenatório, tecendo, ainda, considerações acerca do princípio do in dubio pro reo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), boletins de ocorrência envolvendo a vítima (fls. 269/270 - 23/06/2021 - Delegacia de Polícia de Peruíbe, fls. 271/272 - 23/03/2021 - 01º D.P. Praia Grande - Vila Tupi - BO nº 1839/2021, fls. 273/274 - 01/04/2021 - 01º D.P. Praia Grande - Vila Tupi - BO nº 1980/2021, fls. 275/276 - 11/10/2012 - 34º D.P. Morumbi - BO nº 6027/2012 e 277/278 - 23/03/2021 - Delegacia Eletrônica), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

Ouvida em Juízo, a vítima Nathan Hiago Castro Bispo disse que é entregador do mercado livre. Que no dia estava em Bertiooga para fazer entregas nos bairros chácaras e centro. Que na primeira entrega, em uma rua sem saída, foi abordado ao sair do carro por dois rapazes. Que nenhum deles se tratava do réu, um deles estava armado. Que os dois indivíduos o obrigaram a ir para outro local. Que só um entrou no carro e foram para o outro local. Que neste local, estava o réu mais três ou quatro rapazes e esvaziaram o carro, levando todas as mercadorias. Que um dos comparsas ficou com a vítima. Que conseguiu avisar por celular que estava sendo roubado. Que em seguida, estava com o réu dirigindo quando avistaram a viatura e foram abordados. Que dois carros participaram do roubo, um Celta e um Voyage pretos. Que só um dos comparsas estava armado. Que todo o roubo durou aproximadamente 10, 15 minutos. Que em um momento que ficou sozinho dentro do carro, conseguiu enviar sua localização em um grupo de WhatsApp. Que se recorda que os roubadores estavam em 04, o réu, mais 03 indivíduos. Que reconhece o réu em audiência. Que na primeira entrega, quando estava entregando a encomenda para o cliente, foi anunciado o roubo. Que não conhecia o réu. Que só o conheceu no dia dos fatos. Que carrega o veículo em São Vicente para iniciar as entregas. Que não tem roteiro fixo de entregas.

Ouvida em Juízo, a testemunha Nayara de Souza Zanetti, policial militar, disse que o COPOM informou possível roubo em andamento, na estrada 7. Que entraram na via e visualizaram o veículo informado pelo COPOM, uma fiorino. Que conseguiram abordar o veículo e realizaram a busca pessoal nos dois indivíduos que estavam no carro. Que ouviram o réu e o outro ocupante do veículo em separado. Que o outro ocupante do veículo informou que era a vítima do roubo. Que o réu não tinha nenhuma arma consigo. Que no carro não tinha nenhum produto. Que a vítima relatou que os itens do roubo foram transportados por dois veículos, um Celta e um Voyage. Que quando avistaram a fiorino, logo atrás estava o Celta e o Voyage, mas que ainda não tinham a informação que os dois veículos estavam envolvidos no roubo. Que durante a abordagem, percebeu que a vítima estava se sentindo intimidada pelo réu. Que quando o réu e a vítima foram separados, a vítima alegou que apenas o réu era o roubador. Ouvida em Juízo, a testemunha Luis Augusto da Silva, policial militar, disse que houve um roubo de mercadorias do mercado livre. Que informaram que eram 03

veículos, um deles um Voyage na cor preta com o para-choque quebrado. Que abordaram o veículo com apenas um indivíduo que estava tentando trocar o para-choque. Que nada de ilícito foi encontrado. Que o condutor não confessou o crime. Que não participou da abordagem do réu.

Ouvida em Juízo, a testemunha Willian André dos Santos Pereira, policial militar, disse que na data dos fatos, foi informado pelo COPOM as características dos veículos que participaram dos fatos. Que durante a abordagem perceberam o nervosismo do condutor, Nathan. Que a vítima, em separado, informou que foi abordada por 4 indivíduos. Que no mesmo dia, um dos veículos indicados pela vítima foi visualizado na rodovia e abordado posteriormente. Que o réu a todo momento informou que era ajudante da vítima. Que não foi encontrado arma com o réu. Que no momento da abordagem não havia nenhum produto no veículo, uma Fiorino. Que a vítima relatou que foi fazer uma entrega, mas que foi abordado por 4 indivíduos em dois carros, sendo que um deles estava armado. Que a o réu falava que era ajudante da vítima.

Interrogado, o réu Rafael Santos da Silva disse que são falsas as alegações da acusação. Que estava em casa, quando Nathan, a vítima, pediu para descarregar um carro em troca de R\$100,00. Que Nathan ficou no carro e já tinham dois carros aguardando um Celta prata e um Voyage preto. Que descarregaram o carro. Que os carros foram embora. Que no momento da abordagem a vítima Nathan estava indo deixar o réu em casa. Que na abordagem informou ao policial que era ajudante da vítima. Que disse que foi contratado pelo Nathan, a vítima, para ajudá-lo a descarregar o veículo. Que ele não estava com os demais indivíduos, e sim em casa.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam os réus, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-los.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como

ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu de que estaria apenas ajudando a vítima com o descarregamento das mercadorias encontra-se isoladas nos autos, não possuindo sequer credibilidade no contexto delitivo até mesmo porque um dos policiais militares que depuseram em audiência disse que a vítima se sentia intimada com a presença do réu quando da abordagem policial antes que fossem eles separados.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Os policiais, segundo afirmaram e foi confirmado pelo próprio acusado, sequer conheciam o réu, e interesse algum teriam em prejudicá-lo imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos policiais a prisão supostamente ilegal.

Além disso, como dito, existem nos autos auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), boletins de ocorrência envolvendo a vítima (fls. 269/270 - 23/06/2021 - Delegacia de Polícia de Peruíbe, fls. 271/272 - 23/03/2021 - 01º D.P. Praia Grande - Vila Tupi - BO nº 1839/2021, fls. 273/274 - 01/04/2021 - 01º D.P. Praia Grande - Vila Tupi - BO nº 1980/2021, fls. 275/276 - 11/10/2012 - 34º D.P. Morumbi - BO nº 6027/2012 e 277/278 - 23/03/2021 - Delegacia Eletrônica) confirmando, não somente a conduta quanto ao crime de roubo, mas também os bens que foram subtraídos da vítima, além da utilização de arma de fogo na subtração, conforme prova oral também obtida em audiência, sob o manto do contraditório judicial.

No caso, ainda se percebe pela prova oral e documental colhida que houve a participação de outros 3 (três indivíduos) ao lado do réu e que a presença de arma de fogo no cenário delitivo também restou comprovada, já que a palavra da vítima trazida em Juízo guardou congruência com os demais elementos probatórios destacados nesta fundamentação.

Certo é que em crimes contra o patrimônio, quando houver consonância entre os depoimentos das vítimas e as demais provas contidas nos autos, revela-se necessário o reconhecimento da palavra daquelas o que se verifica, no caso dos autos, independentemente de ter sido o réu ou não o portador da arma de fogo utilizada, posto que sua condição delitiva certamente também foi privilegiada em razão da presença do referido artefato que, conforme relato da vítima, também deve ser levado em consideração, nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas. (TJSP. Apelação Criminal 1500756-73.2020.8.26.0279; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022). (Destacou-se).

E:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COMPARSARIA. Preliminares afastadas. Reconhecimento válido. Áudios da audiência disponíveis nos autos digitais. Divergência em data do fato lançada no B.O. corrigida na denúncia. Ausência de nulidade. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras das vítimas e reconhecimento judicial dos réus inclusive por testemunha presencial. Condenações mantidas. Penas. Aumento da pena-base justificado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Majorante do emprego de arma. Manutenção.

Dispensabilidade de perícia e apreensão da arma. Regime prisional mantido no fechado. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP. Apelação Criminal 1506073-60.2020.8.26.0050; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022). (Destacou-se).

Esse também é, inclusive, o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal ao se assentar que:

“O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de convicção.

Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro.

Precedente do Plenário (HC 96.099/RS)” (HC 108.034 / MG, Relatora ROSA WEBER, julgado 07-8-2012)”. “HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância”.

Certo é que havendo conduta do réu no sentido de participar de conduta praticada por seus comparas de exigir, mediante grave ameaça e violência, com o uso de arma de fogo, bens móveis que se encontravam em poder da vítima, referidas causas de aumento devem ser reconhecidas para todos, já que todos os envolvidos certamente seriam beneficiados com o produto do roubo, pouco importando quem de fato empunhava a arma de fogo, restando também, dessa forma, configurada a hipótese de concurso de agentes.

Quanto ao fato de o crimes ter sido cometido em concurso de agentes, tem-se como desnecessária até mesmo a prova do ajuste prévio ou da identificação (e muito menos da prisão) de todos os agentes, isso porque todos que contribuem para a integração do crime são coautores, consoante teoria unitária adotada pelo Código Penal (cf. Esther de Figueiredo Ferraz, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1ª ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; Néelson Hungria, Comentários ao Código Penal, 3ª ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, 20ª ed., Atlas, 2003, vol. II, nº 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).

Em tempo, esclarece-se que a configuração do delito de roubo apontado na exordial se deu na forma consumada, não sendo necessária a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos pelo réu para que se configure tal hipótese, nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Súmula 582-STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

O réu foi preso em flagrante delito logo após de o veículo conduzido pela vítima que se encontrava na posse das mercadorias ter sido esvaziado, situação que configura a inversão da posse dos bens com a confirmação da consumação do delito. No entanto, consoante também depoimento da vítima, não há que falar em reconhecimento da exasperação de pena quanto à causa prevista pelo art. 157, § 2º, V, do Código Penal. A restrição da possibilidade de locomoção da vítima, no presente caso, não foi suficientemente protraída no tempo (cerca de 10 a 15 minutos), não havendo que falar, nesse sentido, em maior sofrimento da vítima ou em maior culpabilidade do réu nesse particular, posto o irrisório período apurado durante a restrição aplicada, motivo pelo qual se rejeita o reconhecimento da

majorante.

Diante de tais considerações, na espécie, observa-se que a procedência dos pedidos ministeriais quanto ao crime de roubo e suas variáveis legais (ressalvadas as exceções já fundamentadas) é medida que se impõe.

Passa-se, doravante, à dosimetria das reprimendas, em observância aos critérios legais estabelecidos pelo caput, do art. 68, do Código Penal.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é normal à espécie, nada havendo que se valorar em face do réu. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não os possui (fls. 195), razão pela qual não há que se aumentar a pena neste particular. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, portanto, nada a valorar em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que esta não contribuiu de forma alguma para a ação delituosa do réu, motivo pelo qual também nada a se valorar em desfavor do réu.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, restando refutada a agravante pleiteada pelo Ministério Público em memoriais (fl. 306), tendo em vista não haver nos autos prova de que o réu tivesse de alguma forma se aproveitado do cenário pandêmico ocasionado pela COVID-19 para a prática do delito.

Sem atenuantes de pena.

Assim, fixa-se como intermediária a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, aumenta-se a pena do réu em seu máximo grau (dois terços - 2/3), não apenas por considerar a quantidade de causas de aumento de pena presentes (uso de arma de fogo e concurso de agentes), mas em razão das circunstâncias do caso concreto, sobretudo pelo número de agentes envolvidos no crime, e também em observância ao previsto pelo parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua"), em respeito, ainda, ao conteúdo da Súmula n.º 443, do STJ.

Sem causas de diminuição de pena.

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal (quantum de pena aplicado e crime cometido com violência e grave ameaça), deixa-se de substituir ou suspender a pena imposta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL SANTOS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º A, inciso I, c/c art. 68, parágrafo único, todos do Código Penal às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no piso legal, atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Em razão do regime de cumprimento inicial de pena imposto nesta sentença, mostrando-se mais gravoso ao réu aguardar o julgamento de eventual recurso em regime prisional cautelar mais rigoroso que a pena aplicada, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se o competente alvará.

Anoto que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado se encontra preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Por fim, se o caso for, determino a destinação da(s)s arma(s) apreendida(s), nos termos do art. 25, do Estatuto do Desarmamento.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Bertioga, 11 de abril de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA